

IJ et activité non autorisée

Quand la caisse vous écrit au sujet d'un salarié en arrêt



Votre caisse vous écrit. Votre salarié travaillait pendant son arrêt.

L'entreprise qui a maintenu le salaire pendant l'arrêt se croit **spectatrice d'un problème entre son salarié et la caisse**. Le courrier de la caisse la détrompe.

Elle a avancé un salaire dont le fondement vient de tomber, et **tout ce qu'elle peut reprendre obéit à des plafonds et à des délais** que personne n'a en tête.

Chez Ayming, nous croyons que ce dossier se traite sur les sommes, les périodes et les délais, pas sur le comportement du salarié.



3 ans pour agir auprès du salarié

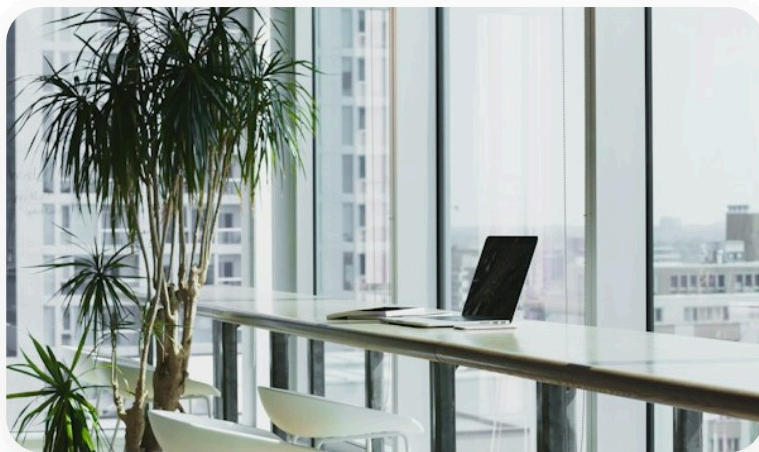
 **1/10 du net, plafond de chaque retenue**

Ce que font les entreprises quand ce courrier arrive



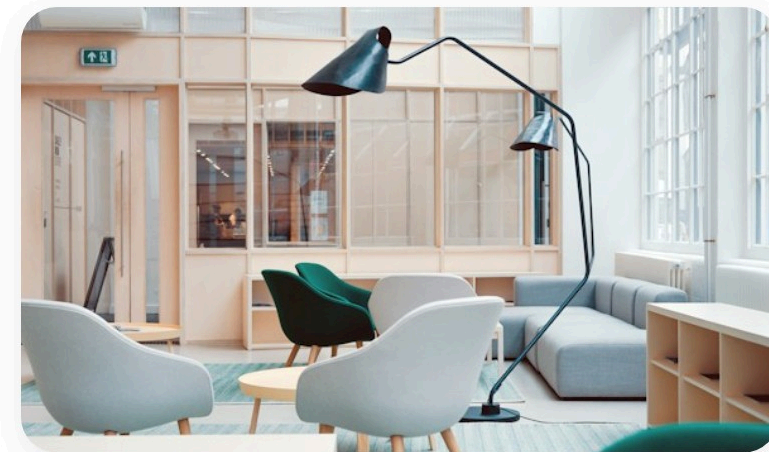
Le traitement interne par la paie

Seul face à un mécanisme de niche. La personne qui reçoit le courrier cherche à comprendre ce qui est dû et ce qui est récupérable. Les délais courent pendant ce temps.



L'avocat généraliste au cas par cas

Juste, mais tard et sans suite. La base légale est bien identifiée, mais l'intervention arrive une fois les délais engagés, et le plan de retenue étalé sur des mois n'est pas suivi.



L'attente de la mise en demeure

Le courrier pris pour une information. Rien n'est fait jusqu'à la relance de la caisse. Entre-temps, le salarié peut quitter l'entreprise avec son solde de tout compte.

Chaque approche a ses limites

Approche	Avantages	Inconvénients
Traitement interne	• Connaît la paie et le salarié • Aucun coût externe • Réactif dès réception	• Confond le dossier de la caisse et le dossier disciplinaire • Découvre les délais en les subissant • Peu de pratique de la relation avec la caisse
Avocat au cas par cas	• Base légale bien identifiée • Sécurise le volet disciplinaire	• Intervient une fois les délais engagés • Ne suit pas le plan de retenue dans la durée • Pas de vision de la paie
Attente de la mise en demeure	• Aucune mobilisation immédiate • Aucun coût à court terme	• Le délai court depuis la notification • Le salarié peut partir avec son solde de tout compte • La récupération passe alors par le conseil de prud'hommes

Ce qu'il faudrait pouvoir faire



Savoir tout de suite qui doit quoi

Dès les premiers jours, vous savez ce que la caisse vous demande, pour quel montant et sur quelle période.



Récupérer tant que c'est simple

Ce qui est récupérable sur le salarié l'est dans les limites légales, pendant qu'il est encore dans vos effectifs.



Décider de la sanction sereinement

La décision disciplinaire, si elle est prise, repose sur son propre fondement et non sur le dossier de la caisse.



ayming

IJ et activité non autorisée

30 M€

D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DÉCLARÉES CHAQUE ANNÉE

120 000

SALARIÉS SUIVIS CHAQUE MOIS

89 %

DE TAUX DE RECOMMANDATION

Ayming gère déjà les indemnités journalières de ses clients au quotidien. Ce dossier se traite avec les mêmes équipes, les mêmes accès à la paie et la même relation avec les caisses.

 a

Vérification des a

Points de contrôle

- ☒ Dates conform
- ☒ Champs comp
- ☒ Authenticité d
- ☐ Pièce justifica

Ce qu'Ayming vous apporte



Savoir qui doit quoi, et sur quelle période

Vous savez ce que la caisse vous demande, ce qu'elle demande au salarié, et si la période réclamée tient



Tenir ensemble le volet caisse et le volet paie

Une régularisation complète, de la réponse à la caisse jusqu'à la dernière retenue



Agir avant la sortie du salarié

Une récupération engagée pendant que l'entreprise a encore un levier



Séparer le dossier caisse du dossier disciplinaire

Une décision disciplinaire prise sur son propre fondement, sans fragiliser l'entreprise

Savoir qui doit quoi, et sur quelle période

- ✓ Lecture du courrier : demande de remboursement adressée à l'entreprise, ou transmission des faits
- ✓ Vérification de la subrogation sur la période exacte et reconstitution des versements reçus
- ✓ Contrôle de la période réclamée, deux ans à compter de chaque versement sauf intention caractérisée par la caisse
- ✓ Démarches auprès de la caisse engagées dans les délais applicables



Tenir ensemble le volet caisse et le volet paie

- ✓ Vérification que le salaire maintenu est bien devenu récupérable, selon la convention collective
- ✓ Régularisation de paie et corrections DSN associées
- ✓ Plan de retenue conforme au plafond du dixième du net par prélèvement, suivi sur toute sa durée



Agir avant la sortie du salarié

- ✓ Calendrier de récupération calé sur la présence du salarié et sur la date du solde de tout compte
- ✓ Traitement du dernier bulletin dans les limites applicables à chaque somme
- ✓ Si le salarié est déjà parti, dossier de restitution constitué dans le délai de trois ans, avec un cabinet d'avocats indépendants, choisi d'un commun accord



Séparer le dossier caisse du dossier disciplinaire

- ✓ Le dossier caisse traité sur son fondement propre
- ✓ Le volet disciplinaire instruit séparément, sur la caractérisation d'un préjudice réel et distinct
- ✓ Appel à un cabinet d'avocats indépendants, choisi d'un commun accord, dès lors qu'une expertise juridique s'impose



Options pour aller plus loin



Cotisations AT/MP

La contestation d'imputation au compte employeur, sur ses motifs propres, quand le dossier révèle une imputation discutable.



Pilotage des arrêts longue durée

Le pilotage de la durée des arrêts, sujet distinct de celui-ci et complémentaire.



Collecte des arrêts de travail

La fiabilisation de la réception et du traitement des arrêts en amont.

Ils nous confient leurs indemnités journalières



Plus de 2 500 clients nous font confiance

AGROALIMENTAIRE



DISTRIBUTION & COMMERCE



INDUSTRIE



BTP & CONSTRUCTION



TRANSPORT & LOGISTIQUE



SANTÉ & PHARMA



SERVICES & FINANCE



TECHNOLOGIES & MÉDIAS



PUBLIC & ESS

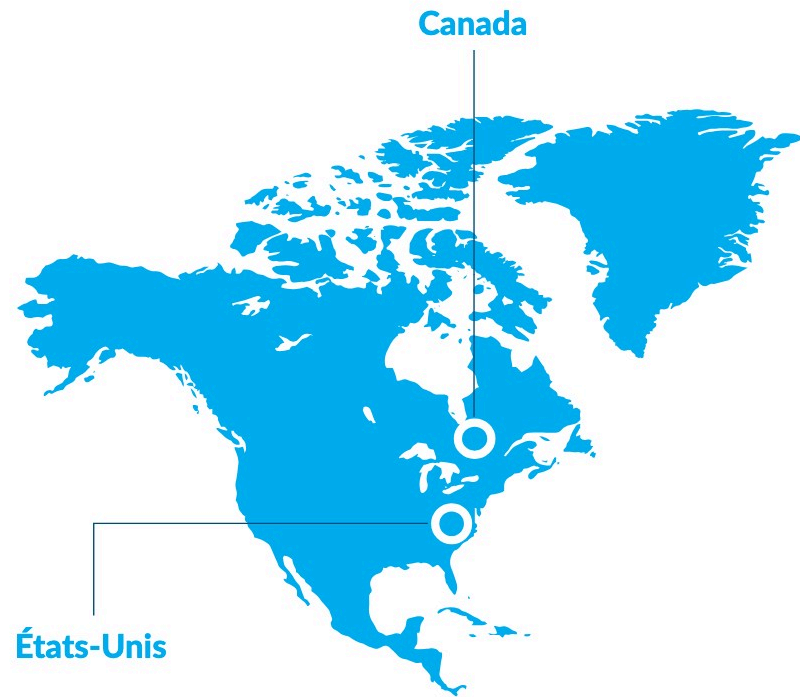


Un fort ancrage en France...

Nos équipes locales accompagnent au quotidien nos clients dans leur développement et leurs transformations **en s'appuyant sur un écosystème de professionnels en régions** : experts scientifiques, experts comptables, établissements bancaires, pôles de compétitivité, fédérations professionnelles, avec un maillage de cabinets d'avocats et de médecins indépendants.



... avec des bureaux dans 14 pays pour une proximité accrue avec nos clients et leur écosystème



Questions qu'on nous pose

Est-ce que vous enquêtez sur nos salariés ?

Non. Nous travaillons sur les sommes, les périodes et les pièces du dossier. L'établissement des faits appartient à la caisse.

Que se passe-t-il si nous ne faisons rien ?

Quand la caisse notifie une somme, elle reste due et le délai pour la contester est de deux mois. Pendant ce temps, le salarié peut quitter l'entreprise.

Et si le salarié est déjà parti ?

Sa sortie ne fait pas disparaître votre créance, vous disposez de trois ans pour agir devant le conseil de prud'hommes. La récupération devient longue et incertaine une fois le solde de tout compte versé, d'où l'intérêt d'agir avant.

Peut-on le licencier pour cela ?

C'est votre décision, et elle se prend sur son propre fondement. Avoir travaillé ailleurs pendant l'arrêt ne suffit pas en soi, il faut caractériser un préjudice réel et distinct.

Prochaine étape



Premier examen du courrier

Sans engagement

Vous nous transmettez le courrier de la caisse et les bulletins de la période. Nous vous disons ce que la caisse demande, à qui, et quels délais courent.



Le plan arrêté ensemble

Dans les délais de la caisse

Démarches auprès de la caisse, régularisation de paie et corrections DSN, calendrier de récupération calé sur la présence du salarié.



Un dossier soldé

Jusqu'à la dernière retenue

La caisse a sa réponse, la paie est régularisée, et ce qui était récupérable l'a été dans les limites légales.

Ce dont nous avons besoin

Pour démarrer le premier examen

- ✓ Le courrier de la caisse
- ✓ Les bulletins de paie et les attestations de salaire de la période d'arrêt
- ✓ La situation du salarié : en poste, en préavis, ou sorti des effectifs

Nos partenaires

Tous

Privé

Public

ESS

DROM

Transverse

25 PARTENAIRES

